

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6257/2549

นายประธาน บุตรดี
นายพีร รจนานนท์

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 9 (3)

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ยอดหนี้ตามฟ้องโจทก์มีดอกเบี้ยที่เป็นโมฆะอันเป็น
มูลหนี้ที่ผิดกฎหมายรวมอยู่ด้วย กรณีถือได้ว่าหนี้ของโจทก์ยังไม่อาจกำหนดจำนวน
ได้โดยแน่นอน โจทก์จึงไม่อาจฟ้องจำเลยให้ล้มละลายตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ
มาตรา 9 (3)

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2546 จำเลยทำสัญญากู้ยืมเงินจากโจทก์
จำนวน 1,500,000 บาท ครบกำหนดชำระหนี้ในวันที่ 1 มีนาคม 2547 และจำเลยส่ง
จ่ายเช็คธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 1 มีนาคม 2547 จำนวนเงิน
1,500,000 บาท เพื่อชำระหนี้แก่โจทก์ แต่เมื่อถึงกำหนดใช้เงินตามเช็ค โจทก์เรียก
เก็บเงินตามเช็คไม่ได้ จำเลยยังเป็นหนี้บุคคลอื่นตามคำพิพากษาของศาลแขวง
พระนครเหนือ คดีหมายเลขแดงที่ 10739/2547 และไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่
จะพึงยึดมาชำระหนี้ ทั้งจำเลยได้รับหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้จากโจทก์รวม 2 ครั้ง
ซึ่งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ไม่ชำระหนี้ คิดถึงวันฟ้องจำเลยค้าง

ชำระหนี้โจทก์ 1,575,000 บาท ขอให้มีการพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดและ
พิพากษาให้ล้มละลาย

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 14 ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยหักจาก
กองทรัพย์สินของจำเลย เฉพาะค่าทนายความให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนด
ตามที่เห็นสมควร

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ให้ถ้อยคำตามบันทึกถ้อยคำ
ยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น ว่า โจทก์ให้จำเลยกู้ยืมเงินหลายครั้งโดยไม่คิด
ดอกเบี้ย เงินที่ให้จำเลยกู้ยืมมีทั้งเงินส่วนตัวของจำเลยเองและของบุคคลอื่นซึ่งต้อง
เสียดอกเบี้ยตามสัญญา แต่จำเลยไม่มีให้ โจทก์ต้องชำระแทนไป หลังจากนั้นในวันที่
25 ธันวาคม 2546 โจทก์กับจำเลยได้ตกลงกันเป็นหนี้จำนวน 1,500,000 บาท และ
ให้นายเรืองศักดิ์ทำสัญญากู้ยืมเงินให้ตามเอกสารหมายเลข 1 นั้น แตกต่างกับที่โจทก์
ให้การต่อพนักงานสอบสวนในสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ 857/2547 ตาม
เอกสารหมายเลข 12 ซึ่งให้การไว้ความว่า เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2546 จำเลยขอ
เงินจากโจทก์จำนวน 1,500,000 บาท กำหนดใช้เงินคืนในวันที่ 1 มีนาคม 2547
โจทก์ตกลง จึงได้ทำสัญญากู้ยืมเงินตามเอกสารหมายเลข 1 เป็นหลักฐานและในวัน
เดียวกันจำเลยส่งจ่ายเช็คตามเอกสารหมายเลข 2 มอบให้โจทก์เพื่อชำระหนี้จากราย
ละเอียดในการให้จำเลยกู้ยืมเงินตามบันทึกถ้อยคำ และคำให้การของโจทก์ที่แตก
ต่างกันดังกล่าว ทำให้มีข้อพิรุธสงสัยไม่น่าเชื่อว่าโจทก์ซึ่งไม่เคยรู้จักกับจำเลยมา
ก่อนจะให้จำเลยกู้ยืมเงินเป็นจำนวนมากโดยไม่คิดดอกเบี้ย ในขณะที่โจทก์เองต้อง

ยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่เพื่อนหรือผู้อื่นที่เป็นเจ้าของเงินที่โจทก์นำมาให้จำเลยกู้ยืมทั้ง
รายละเอียดการกู้ยืมเงินน่าเชื่อว่าการกู้ยืมกันหลายครั้ง มีใช้ครั้งเดียวดังที่ปรากฏ
ในคำให้การของโจทก์ต่อพนักงานสอบสวนตามเอกสารหมายเลข 12 ดังกล่าว
นอกจากนี้จำเลยยังอ้างส่งเอกสารหมายเลข 1 เป็นพยานต่อศาล ซึ่งโจทก์เบิกความ
ยอมรับว่าเป็นเอกสารที่โจทก์เขียนให้เพราะจำเลยชำระหนี้ด้วยเช็คลงวันที่ล่วงหน้า
และมียอดหนี้รวม 691,300 บาท เมื่อตรวจสอบเอกสารหมายเลข 1 ดังกล่าวจะมียอด
เงินหลายรายการ รายการแรกระบุว่า ลงวันที่ 7 กันยายน 2546 ยอด 144,000 บาท
ดอกเบี้ยค้าง 2 เดือน 16,000 บาท รวม 160,000 บาท สำหรับยอดเงินในรายการ
แรกนี้สอดคล้องกับที่จำเลยเบิกความว่ากู้ยืมเงินโจทก์ครั้งแรก 80,000 บาท บวก
ดอกเบี้ยที่ไม่ได้จ่าย 8 เดือน เป็นเงิน 144,000 บาท กับดอกเบี้ยเดือนละ 8,000
บาท อีก 2 เดือน รวมเป็นเงิน 160,000 บาท รายการที่สอง ลงวันที่ 8 กันยายน
2546 ยอด 10,000 บาท ดอกเบี้ยค้าง 2 เดือน 2,000 บาท รวม 12,000 บาท
รายการที่สาม ลงวันที่ 25 กันยายน 2546 ยอด 55,000 บาท ดอกเบี้ยค้าง 1 เดือน
5,000 บาท รวม 60,000 บาท รายการที่สี่ ลงวันที่ 1 ตุลาคม ยอด 44,000 บาท
ดอกเบี้ย 1 เดือน 4,000 บาท รวม 48,000 บาท รายการที่ห้า ลงวันที่ 23
พฤศจิกายน ยอด 75,000 บาท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน ยอด 264,000 บาท และลง
วันที่ 5 พฤศจิกายน ยอด 72,300 บาท และมียอดรวมเท่ากับ 691,300 บาท เห็นได้
ว่า ดอกเบี้ยค้างในรายการที่หนึ่งและสองของเอกสารหมายเลข 1 ดังกล่าวมีการคิด
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 10 ต่อเดือนตามที่จำเลยเบิกความจริง ส่วนรายการที่สามและ
ที่สี่ คิดดอกเบี้ยร้อยละ 9 ต่อเดือน ซึ่งล้วนแต่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งยัง
สอดคล้องกับเอกสารหมายเลข 2 ที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องจำเลยในข้อหาออก
เช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติว่า
ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 โดยพนักงานอัยการวินิจฉัยว่า มีการ
คิดดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด แล้วมีการคิดต้นเงินและดอกเบี้ยรวมเข้า

ไว้ในยอดเงินกู้ตามสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข 1 จำเลยออกเช็คตามเอกสารหมายเลข 2 ที่รวมดอกเบี้ยที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดไว้ จึงเป็นการออกเช็คชำระหนี้ อันเป็นการเรียกดอกเบี้ยเกินจากที่กฎหมายกำหนดไว้ เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 จำเลยจึงไม่มีความผิดอีกด้วย พยานหลักฐานที่จำเลยนำสืบหักล้างดังกล่าวฟังได้ว่า มูลหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข 1 รวมดอกเบี้ยส่วนที่เกินจากกฎหมายกำหนดไว้ จำเลยจึงมิได้เป็นหนี้โจทก์ตามฟ้อง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ยอดหนี้ตามฟ้องโจทก์มีดอกเบี้ยที่เป็นโมฆะอันเป็นมูลหนี้ที่ผิดกฎหมายรวมอยู่ด้วย กรณีถือได้ว่าหนี้ของโจทก์ยังไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน โจทก์จึงไม่อาจฟ้องจำเลยให้ล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 9 (3) ที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

(ประทับ เฉลิมภัทรกุล-สมชาย พงษ์ธา-เรวัตร อิศราภรณ์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ